

แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ซึ่งเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงระยะเวลาการยื่นคำฟ้องเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการยื่นคำฟ้องและศาลที่จะยื่นฟ้อง ถือไม่ได้ว่าเป็นการแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองโดยระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง ทำให้ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีนี้ซึ่งมีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๖๑)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขึ้นทะเบียนที่ดินและประกาศกำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดเขตครอบคลุมที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีได้ภายในบริเวณโบราณสถานมาแต่เดิมทำให้ส่งผลกระทบในทางธุรกิจและการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนการประกาศกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานเมืองพิมาย นั้น มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กำหนดให้การขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือมีผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาลหรือศาลมีคำสั่งคดีถึงที่สุดให้ยกคำร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้อธิบดีดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่อยู่ภายในแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมายทราบถึงการกำหนดเขตตามผังบริเวณที่จัดทำขึ้น รวมถึงการแจ้งสิทธิโต้แย้งและสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวในวันใด แต่อย่างช้าที่สุดต้องไม่เกินวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อันเป็น



วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕/๒๕๖๒)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอาศัยหลักฐานตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๖๓ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๖๓ ออกโดยคลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้มีการดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๖๓ ในที่ดินส่วนที่ออกโดยคลาดเคลื่อน แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นว่าโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๖๓ ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้ความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาสำหรับการพิจารณาดำเนินการกรณีมีการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ ชอบด้วยกฎหมายว่าต้องแล้วเสร็จเมื่อใด ระยะเวลาอันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้ในการพิจารณาตรวจสอบเรื่องการออกโฉนดที่ดินฉบับพิพาทให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ จึงควรมีกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่



วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือ คือ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาทิตย์ และวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ในวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น คือ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและมิได้รับหนังสือชี้แจงตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพนายความ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อสำนักงานทะเบียนทนายความของสหภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยสำนักงานทะเบียนทนายความได้รับเรื่องไว้ในวันเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการพิจารณาใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว นั้น เมื่อมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้กำหนดระยะเวลาสำหรับดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความไว้ ระยะเวลาอันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้พิจารณาเรื่องใบอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสร็จจึงควรมีกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ คือ ควรมีกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดแล้วผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา จะต้องยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีมายื่นฟ้องต่อศาล



ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๐๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า สัตวแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ โดยไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ผู้ฟ้องคดี) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และกำหนดวันตรวจประเมินผลเพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสนอหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาหลักสูตรในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเริ่มดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่ได้หารือกันไว้ก่อนหน้านี้ แต่เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับพิจารณาหลักสูตรในเบื้องต้นไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ติดตามผลการพิจารณาดังกล่าว กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรายงานการตรวจสอบสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อเครื่องบิน เอ.๓๓๐-๓๐๐ จำนวน ๘ ลำ พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ส่งสำเนารายงานผล



การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฉบับพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และได้ส่งสำเนาสรุปข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะกรณีผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อเครื่องบิน เอ.๓๓๐-๓๐๐ จำนวน ๘ ลำ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ ชุด แต่ไม่ได้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อว่าได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คือ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๐/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีกล่าวหาปลัดกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนตามคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งสำเนารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือและเอกสารดังกล่าวเมื่อใด แต่อย่างช้าที่สุดต้องก่อนหรือภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็น



การยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๒/๒๕๖๒)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ฟ้องว่า นาย พ. ขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ก่อสร้างอาคารรั้ว และกำแพงบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการกับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงนายอำเภอท่าเรือและผู้ถูกฟ้องคดีขอคัดถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างบ้านรวมถึงรั้วและกำแพงบ้านหลังพิพาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่ปรากฏรายการขออนุญาตก่อสร้างอาคารรวมถึงรั้วและกำแพงบ้านดังกล่าวในระบบสารบรรณของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เนื่องจากได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่จะบังคับใช้เขตควบคุมอาคารในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และภายหลังบังคับใช้เขตควบคุมอาคารในพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ปรากฏการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติม โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับนี้ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการกับการก่อสร้างบ้านรวมถึงรั้วและกำแพงบ้านดังกล่าวในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรีธรรมราช จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (รองนายทะเบียนสหกรณ์) (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อคัดค้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของนาย ส. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน และคัดค้านการต่ออายุสัญญาจ้างให้นาย ส. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่ออายุการจ้างนาย ส. ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยผู้จัดการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยยกเลิกผลการประเมินเพื่อต่ออายุการจ้างนาย ส. และให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ฯ ใหม่ นั้น เมื่อปรากฏจากคำชี้แจงตามคำสั่งศาลของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับหนังสือไว้แทนผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการตอบปฏิเสธการดำเนินการตามหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของผู้ฟ้องคดี โดยมีการอ้างเหตุผลการปฏิเสธดังกล่าวไว้อย่างละเอียดชัดแจ้งแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว เมื่อนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อันเป็นวันยื่นฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีที่พ้นกำหนดเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณฝายน้ำล้น (กุดโจ่ง) โดยผักตบชวาได้ไหลมาจากฝายน้ำล้น (กุดโจ่ง) และอัดแน่น



ที่ได้สะพานไม้ข้ามห้วยแฮด บริเวณที่พักระเบียงศรีโนนกกอก ซึ่งแรงอัดของฝักตบชาวประเภอบกับการดำเนินงานของรถแบคโฮทำให้สะพานดังกล่าวทรุดตัว สะพานหลุด ๓ ต้น สะพานเอียงไม่ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมหรือก่อสร้างสะพานดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการก่อสร้างสะพานพิพาทภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอและติดตามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการซ่อมบำรุงสะพานพิพาทเรื่อยมา โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือติดตามทวงถามต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายตลอดมาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนจำนวน ๔ ฉบับ ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบนายองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการไม่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่จากผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินและรายได้ของท้องถิ่น และเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลกฎหมายอาญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ควรต้องแจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งได้แก่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน คือ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นอย่างช้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่แจ้งผลการดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่หนังสือร้องเรียน คือ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้อง



ต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๖/๒๕๖๑)

**๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอื่น**

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูคุ อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโง้งในบริเวณดังกล่าว เป็นเหตุให้น้ำท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดีจนไม่สามารถทำนาหรือทำการเกษตรด้านอื่น ๆ ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนต้องเสียโอกาสในการทำประโยชน์ในที่ดินเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ยอมรับในคำฟ้องและคำอุทธรณ์ว่ามูลเหตุแห่งคดีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และได้ทราบว่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโง้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ทำนาของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อเนื่องมาโดยตลอด การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายก่อนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายในระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๑/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๒/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๓/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๔/๒๕๖๒



ที่ คพ.๒๕/๒๕๖๒ ที่ คพ.๒๖/๒๕๖๒ ที่ คพ.๒๗/๒๕๖๒ ที่ คพ.๒๘/๒๕๖๒ ที่ คพ.๒๙/๒๕๖๒
 ที่ คพ.๓๓/๒๕๖๒ ที่ คพ.๓๔/๒๕๖๒ ที่ คพ.๓๕/๒๕๖๒ ที่ คพ.๓๖/๒๕๖๒ ที่ คพ.๓๗/๒๕๖๒
 ที่ คพ.๓๘/๒๕๖๒ ที่ คพ.๔๐/๒๕๖๒ ที่ คพ.๔๕/๒๕๖๒ ที่ คพ.๕๐/๒๕๖๒ ที่ คพ.๕๔/๒๕๖๒
 และที่ คพ.๕๗/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ไม่ได้สิทธิรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากเรือนจำกลางขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้ามารับโทษจำคุกเป็นครั้งที่สองจึงทำการลดชั้นและตัดสิทธิเข้ารับพระราชทานอภัยโทษของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นความผิดพลาดที่มีการออกหมายผิด ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดใหม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิได้รับพระราชทานอภัยโทษ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ ได้กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันที่ครบกำหนด ๑๒๐ วัน จึงได้แก่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แม้ไม่ปรากฏในคำฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลดชั้นและตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการเข้ารับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ไปชี้แจงและเขียนคำร้องเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากศาลจังหวัดขอนแก่นออกหมายผิด ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดใหม่ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กรณีย่อมถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการปล่อยตัวเป็นวันที่อย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการลดชั้นและตัดสิทธิเข้ารับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๐/๒๕๖๒)



๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ให้แก่นาย ท. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาขับไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินในขณะนั้นออกจากที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งได้ที่ดินดังกล่าวมาโดยจ่ายค่าตอบแทนและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริตต้องเสียสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น การกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ การออก น.ส. ๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการจดทะเบียนโอนที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟังเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้ถึงการกระทำละเมิดซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี อีกทั้งเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยประกาศให้นางสาว ก. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นประกาศผลการคัดเลือกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนางสาว ก. ได้มารายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเวลาภายหลังจากเวลาเริ่มสอบผ่านไปแล้วเกินกว่า ๓๐ นาที แต่คณะกรรมการคัดเลือกกลับอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ ซึ่งส่อเจตนาไปในทางที่ไม่สุจริต



และไม่โปร่งใส ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าวและขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงทะเบียนรับหนังสือของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอุทธรณ์ คือ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันสำหรับการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศฉบับที่พิพาท คือ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และภายในหนึ่งปีสำหรับการฟ้องขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๔/๒๕๖๒)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ฟ้องว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจากสังกัดเรือนจำกลางอุบลราชธานีไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเรือนจำอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทางในพื้นที่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมราชทัณฑ์ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ร้องทุกข์ต่อหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งขณะนั้นได้มีประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ จึงเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือน จึงอนุมูลได้ว่าการร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๑ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งคำร้องทุกข์ถึงหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม



๒๕๕๗ ย่อมถือว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายในประเทศ คือ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องส่งคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับคำร้องทุกข์ดังกล่าวแล้วต้องส่งไปยังผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับ หนังสือร้องทุกข์ และผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน รวมระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๑๓๗ วัน คือ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง และวรรคสาม และข้อ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่ วันพ้นกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปี นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้อง ต่อศาลในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๔/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเปลี่ยนสายงาน จากตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่ง ประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้ ระดับอาวุโส ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือปฏิเสธ ไม่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้ ระดับอาวุโส ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยได้รับเงินเดือนต่ำกว่าข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้ ระดับอาวุโส จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานป่าไม้ ระดับ ๗ เดิม ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์



และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้ว ข้าราชการไม่อาจใช้สิทธิในการเลือกไปดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตามที่ขอให้พิจารณาได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าว แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันใด แต่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีจึงต้องพึงสันนิษฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๓/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินมัวหมองกรณีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้เข้าทำงานในกรมชลประทาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินมัวหมอง วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องนี้ ส่วนวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕๐/๒๕๖๑)



๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รวมสามฉบับ เพื่อขอให้ ดำเนินการกับบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวแห่งหนึ่งและขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัท ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวดังกล่าวให้บริการนำเที่ยวไม่เป็นไปตามกำหนดการที่โฆษณา หรือชี้ชวน และได้มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ทางราชการกำหนดทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ถูกลักขโมยสูญหายในระหว่างการท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ ซึ่งผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ ของบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจึงไม่สามารถดูแลรับผิดชอบและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ฟ้องคดีในขณะเกิดเหตุถูกลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ แต่หลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวจนเวลาผ่านไปกว่าเก้าสิบวัน ก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการร้องเรียน จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือมีคำสั่งจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายจากการโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามและจ่ายเงิน จากกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว นั้น มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางว่า นักท่องเที่ยวผู้ใด ได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ได้โฆษณา หรือชี้ชวน ก็ให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็วและเป็นธรรม และหากผลปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวผู้ร้องเรียนได้รับ ความเสียหายจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวรายใดและเป็นจำนวนเงินเท่าใด ก็ให้นายทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางสั่งจ่ายเงินจากกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวเพื่อชดเชย ความเสียหายไปพลางก่อนและแจ้งให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวส่งคืนเงินชดเชยที่ได้ชำระไป ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จากบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑



ยอมเป็นการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดูแลบำรุงรักษาถนนสายอุบลรัตน์-น้ำพอง ทำให้ถนนดังกล่าวบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๑๐๙ เป็นหลุมขนาดใหญ่ รวมทั้งไม่มีการติดตั้งสัญญาณหรือเครื่องหมายเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ถนนทราบล่วงหน้า เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกหลุมดังกล่าวได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อใด แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งว่าได้รับเรื่องของผู้ฟ้องคดีไว้แล้ว ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้สิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้พิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาคำขอและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการอนุมัติขยายเวลาออกไป ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา คือ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนจำนวน ๔ ฉบับ ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม



การทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการไม่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่จากผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินและรายได้ของท้องถิ่น และเป็นการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลกฎหมายอาญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน คือ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นอย่างช้า จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยลงทะเบียนเรียนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ และชำระค่าบำรุงการศึกษาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดแล้ว แต่ต่อมาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือสอบถามและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการถูกเพิกถอนการรับรองหลักสูตร แต่ไม่ได้รับคำตอบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานตามที่ ก.ต. กำหนด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่า ก.ต. มีมติเพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดียังได้ติดต่อสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในประเด็นดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ อีกครั้งหนึ่ง กรณีจึงถือได้ว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ หรืออย่างช้าที่สุดคือเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ว่า



ก.ต. มีมติเพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมหลายประการ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้นำเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เสนอต่อ อ.ก.พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณา และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ขอรทาบผลการดำเนินการดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ว่าคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสนอต่อ อ.ก.พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาหรือเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่ชักช้าโดยต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือโดยเทียบเคียงกับการพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ เมื่อใด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีควรจะได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างช้าที่สุดภายใน ๗ วัน คือ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา



การฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๔๒/๒๕๖๒)

๕) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง ว. ข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) เนื่องจากในขณะที่ผู้ตายรับราชการตำแหน่งนายตรวจศุลกากรในสังกัดหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๑๔ มาตรา ๑๙๓/๒๗ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วจะเห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ทำละเมิด แม้การที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทน ภายในอายุความดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการอันใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกัน กับการฟ้องคดี จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม เมื่อต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ถึงแก่ความตาย และหน่วยงาน ของรัฐนำคดีมาฟ้องทายาทให้รับผิดเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปี นับแต่หน่วยงานของรัฐได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่เมื่อการฟ้องทายาท ให้รับผิดดังกล่าวได้พ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิดแล้ว ย่อมต้องห้ามตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงตามคดีนี้จะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการออกคำสั่งให้นาง ว. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และภายใน กำหนดระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย



แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้การออกคำสั่งเรียกให้นาง ว. ชำระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความดังกล่าว จะมีผลให้อายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่การที่นาง ว. ไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนจนกระทั่งนาง ว. ถึงแก่ความตายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้ทายาทของนาง ว. รับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีที่ล่วงเลยระยะเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันวางฎีกาเพื่อเบิกเงินตามบัตรภาษีที่ผู้ฟ้องคดีออกให้ที่ถือว่ามีภาระกระทำละเมิด ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบสวนเพื่อดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายในการรับซื้อฝากที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินตามคำพิพากษาไปวางต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อชำระให้แก่ผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีได้วางเงินเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แก่ผู้เสียหายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ โดยสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นได้รับเงินดังกล่าวไว้ในวันเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในผลแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำผิดไปด้วยความจงใจ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิไล่เบี้ยด้วยการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ หากถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

